

Policejní prezidium

Datovou schránkou 27.května 2026

Žadatel: Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962
798 55 Ospělov 6

Žádost o informace k doporučeným metodickým postupům zjištění obsahu THCA a THC v konopí a dalších skutečností u jeho pěstitelů. Na níže uvedenou žádost ze dne 27.dubna 2026 jste odpověděli dne 22.května 2026, čj. PPR-24960-8/ČJ-2026-990810 následovně. Cituji první dvě otázky:

1. Jaká je podle UNODC/ENFSI definice **vzorku konopí k analýze**: Je analyzována celá rostlina konopí včetně stonků a větviček a plodonosných vrcholů, nebo je vzorkem pouze ta část rostliny konopí, která projde definovaným sítím, tedy že se se nehodnotí a nezapočítává stonky, větve, větvičky a semena, ale hodnotí se na obsah THC jen pro síťovaný vrcholík, tzn. listy s květy.
2. Jaká je podle UNODC/ENFSI definice **minimálního reprezentativního vzorku** počtu rostlin konopí k analýze: Například Evropská komise má v metodickém manuálu povinnost společné homogenizace nejméně 50 rostlin konopí, kontrolně pak 200 rostlin konopí. Příklad: Když člověk pěstuje v souladu s právem OSN k zahradnickým účelům například 400 rostlin konopí. Kolik rostlin musí být společně homogenizováno, aby se došlo k vypovídajícímu výsledku obsahu THC?

Na první dvě otázky jste odpověděli, že *jste odpověď poskytl pod čj. KU-6427-2/ČJ-2024-2305-KM a KU-6427-4/ČJ-2024-2305- KM*

3. Jaká je podle UNODC/ENFSI definice **chemické metody ke kvantitativní analýze**: Je doporučena metoda kapalinové chromatografie, nebo metoda plynové chromatografie měnící kyselinu THCA na THC až na pracovištích znalce?

Na třetí otázku jste odpověděli: *„UNODC a ENFSI připouští použití jak kapalinové, tak plynové chromatografie pro analýzu kanabinoidů, přičemž zdůrazňují nutnost správné interpretace výsledků a deklarace analyzované veličiny. Ke stanovení celkového množství THC ve vzorku se na znaleckých pracovištích Policie České republiky používá metoda plynové chromatografie ve spojení s plamen-ionizačním detektorem (GC-FID) v souladu s oficiální metodou zavedenou Evropskou komisí pro kvantitativní stanovení obsahu delta-9-THC v odrůdách konopí po extrakci vhodným rozpouštědlem na základě Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1155 ze dne 15. února 2017, kterým se mění nařízení č. 639/2014. Zároveň tuto metodu zmiňuje také dokument UNODC (Recommended methods for the identification and analysis of cannabis and cannabis products).“*

4. Jaká je podle UNODC/ENFSI definice **povolené odchyly laboratoře** znalce: Kolik % je uváděná maximální odchylna laboratoře?

Na čtvrtou otázku jste odpověděli: *„Žádná „povolená“ odchylna laboratoře není v dokumentech UNODC/ENFSI uvedena. Nejistota metody je vyčíslena v SOP a je výsledkem dílčích nejistot vyplývajících z validačního procesu, z použité instrumentace, použitých certifikovaných referenčních materiálů apod.“*

5. Je podle metodiky UNODC povinnost sledovat a **vyhodnotit ještě jiný kanabinoid než THC**? Podle neověřených informací se má podle UNODC kromě THC měřit také ještě kanabinoid CBD a CBN a jejich vzájemným poměrem se má určit omamnost konopí.

Na pátou otázku jste odpověděli: „Z metodických dokumentů UNODC ani ENFSI nijak nevyplývá povinnost měřit CBD a CBN ani povinnost používat jejich poměr s THC k určování konopí. Rozhodujícím analytickým parametrem je $\Delta 9$ -THC (respektive „total THC“, tj. THCA + THC po dekarboxylaci).“

6. Sdělte kdo (který konkrétní státní orgán), datum a evidenční číslo (ev. sp.zn. nebo č.j.), kdy byly **do roku 2020** tyto výše uvedené metodické podmínky analýzy THC konopí uvedené v otázkách 1-5 výše nějakým závazným přípisem **zaslány policejním znaleckým pracovištěm OKTE** a zda je tento přípis, rozkaz či nařízení pro tyto pracoviště závazný a kým a jak často byl daný metodický postup do roku 2020 kontrolován, že je postup dodržován.

Na šestou otázku jste odpověděli, že *jste odpověď poskytli pod č. j. KU-3598-2/ČJ-2025-2305-KM*

Žádost o informace:

- 1) Zašlete odkaz na web policie, kde v anonymizované verzi uvádíte odpovědi na výše uvedené **otázky č. 1, 2 a 6** vedené policií pod č.j. KU-6427-2/ČJ-2024-2305-KM, KU-6427-4/ČJ-2024-2305-KM a KU-3598-2/ČJ-2025-2305-KM
- 2) K otázce č. 3 sdělte, kdo (název státního orgánu) a kdy (datum) a pod jakým č.j. jednacím či spisovou nebo evidenční značkou oznámil znaleckým pracovištěm police OKTE, že mají používat z unijní zemědělské metodiky metodu plynové chromatografie, ale OKTE nemají z unijní zemědělské metodiky používat minimální reprezentativní vzorek 50 rostlin konopí k analýze s dekarboxylací (a kontrolně 200 rostlin konopí), ale mají používat minimální reprezentativní vzorek dle ENFSI a UNODC ?
- 3) Podotýkám a dávám k internímu přezkumu policie a žádám sdělení, zda se tak stalo, že věc prověříte a sdělíte mi výsledek šetření, když ani jedno z mých deseti trestních řízení, tzn. Dušana Dvořáka pod dozorem OSZ a OS v Prostějově v letech 2009–2019 se zabráním konopí a jeho produktů v Ospělově v letech 2009 -2019 nikdy nepoužilo ani jednou nezbytný minimální reprezentativní vzorek počtu rostlin konopí k homogenizaci před analýzou THC dle nařízení EU č. 1122/2009/ES příloha 1 a dalších nařízení (tzn. 50/200 rostlin konopí), dle ENFSI a UNDOC (10-30 rostlin, dále dle metody dvojnásobku), jak uvádí některá vaše dřívější sdělení, stejně tak žádná zpráva OKTE neuváděla nejistoty měření.
- 4) Pokud jste metodikami definovaný minimální reprezentativní vzorek rostlin k analýze **poprvé** OKTE sdělili až v listopadu 2021 metodickým rozkazem ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021, toto mi sdělte, protože k otázce č. 4 výše k nejistotám při každém měření uvádím: Z metodik ENFSI, UNODC i standardu ISO/IEC 17025 **jednoznačně plyne**, že každé kvantitativní měření **podléhá nejistotě měření** („measurement uncertainty“), která musí být laboratoří validována, **dokumentována a zohledněna při interpretaci výsledku**. ENFSI přímo vydala „Guideline for calculating measurement uncertainty in quantitative forensic investigations“ a současně doporučuje používání standardu ISO/IEC 17025 pro forenzní laboratoře. Standard ISO/IEC 17025 přitom vychází z principu, že „all measurements are subject to uncertainty“, **tedy že všechna měření podléhají nejistotě**.
- 5) K výše uvedené otázce č. 5 a vaší odpovědi oponentně uvádím: Metodika UNODC „Recommended methods for the identification and analysis of cannabis and cannabis products“ pracuje nejen s $\Delta 9$ -THC, ale rovněž s dalšími významnými kanabinoidy, zejména CBD, CBN, THCA a CBDA, a připouští jejich chromatografické rozlišení a analýzu. Ačkoli metodika UNODC obecně nestanoví absolutní povinnost vždy měřit CBD a CBN v každém jednotlivém případě, je zřejmé, že UNODC nepovažuje hodnocení konopí pouze podle izolované hodnoty „total THC“ za jediný možný analytický přístup. **Proto mi sdělte:** Který státní orgán kdy a pod jakým č.j. rozhodl, že znalecké ústavy OKTE mají používat specificky upravenou (a jak

Edukativní konopná klinika, z.s., IČ: 226 80 101
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

konkrétně) unijní zemědělskou metodiku k měření obsahu v konopí a specificky tak či tak upravenou metodiku ENFSI a UNODC (uvádění nejistoty, uvádění definice vzorku a minimálního reprezentativního vzorku, měření pouze jednoho z kanabinoidů apod.)?

Děkuji za váš čas a zájem

Dne 27. května 2026

Mgr. Dušan Dvořák